BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Direito Penal

Crimes contra o patrimônio

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Noções gerais: patrimônio, posse e propriedade
- 2. Furto (arts. 155 e 156)
- 3. Roubo (art. 157)
- 4. Extorsão e extorsão mediante sequestro (arts. 158 a 160)
- 5. Usurpação e dano (arts. 161 a 167)
- 6. Apropriação indébita e estelionato (arts. 168 a 179)
- 7. Receptação e disposições gerais (arts. 180 a 183-A)
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 15 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. Noções gerais: patrimônio, posse e propriedade 2
2. Furto (arts. 155 e 156) 3
3. Roubo (art. 157) 4
4. Extorsão e extorsão mediante sequestro (arts. 158 a 160) 5
5. Usurpação e dano (arts. 161 a 167) 6
6. Apropriação indébita e estelionato (arts. 168 a 179) 7
7. Receptação e disposições gerais (arts. 180 a 183-A) 7
Exemplos resolvidos 8
Exemplo 1 8
Exemplo 2 8
Exemplo 3 9
Exemplo 4 9
Erros frequentes e pegadinhas 9
Mapa mental 10
Questões de fixação e gabarito comentado 11
Gabarito comentado 12
Resumo final e fontes 14
Resumo dos pontos essenciais 14
Fontes e referências 14

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Distinguir furto, roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro pelos elementos que os separam (violência, grave ameaça, constrangimento e sequestro).
- Identificar as figuras do furto (simples, noturno, privilegiado e qualificado) e as causas de aumento do roubo, sem confundir uma com a outra.
- Diferenciar roubo próprio e impróprio e reconhecer o latrocínio como resultado qualificador.
- Explicar os crimes de dano, apropriação indébita, estelionato e receptação e apontar o que os diferencia do furto.
- Aplicar as regras sobre ação penal, escusas absolutórias e imunidades dos arts. 181 a 183 em casos práticos.
- Reconhecer, em situações de rua, qual crime se configura e por que a conduta do agente muda a capitulação.

Introdução

Os crimes contra o patrimônio estão no Título II da Parte Especial do Código Penal (arts. 155 a 183). São as infrações que a Guarda Civil encontra com mais frequência no policiamento ostensivo: a bicicleta levada da calçada, o celular arrancado da mão, o comerciante ameaçado, o carro depositado em oficina e vendido sem autorização. Por isso o tema é cobrado em concursos da área de segurança e exige que o candidato saiba distinguir crimes parecidos pelo detalhe do verbo e do meio de execução.

A banca costuma trabalhar com situações curtas e cobrar a diferença entre figuras próximas: furto com fraude e estelionato, roubo e extorsão, apropriação indébita e furto, receptação própria e imprópria. Atenção também às alterações legislativas recentes nos arts. 155 e 157, que mexeram em penas e causas de aumento: sempre confira o texto vigente no Planalto antes da prova. O banco do Bizu tem 24 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real cadastrada, de modo que não é possível afirmar incidência em provas anteriores.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 28 questões autorais no site (aba Questões).

1. Noções gerais: patrimônio, posse e propriedade

Patrimônio é o conjunto de bens e direitos de valor econômico de uma pessoa. Os crimes do Título II protegem a **propriedade**, a **posse** e a **detenção** de coisas. Em quase todos esses tipos a vítima é quem sofre o prejuízo, e por isso alguns deles dependem da vontade dela para a persecução penal (representação ou queixa), embora a regra seja a ação penal pública incondicionada.

Três ideias aparecem o tempo todo. **Coisa alheia móvel** é o objeto do furto, do roubo e da apropriação indébita: bem que pertence a outra pessoa e pode ser deslocado. **Subtração** é retirar a coisa da esfera de vigilância de quem a tinha. **Vantagem** é o proveito buscado pelo agente, que na extorsão precisa ser econômica e indevida.

Quadro-guia do Título II

Capítulo	Arts.	Núcleo da proteção
Furto	155 e 156	Subtração sem violência
Roubo e extorsão	157 a 160	Subtração ou constrangimento com violência ou grave ameaça
Usurpação	161 e 162	Imóveis, águas e marcas em gado
Dano	163 a 167	Destruição, inutilização ou deterioração
Apropriação indébita	168 a 170	Abuso da posse ou detenção legítima
Estelionato e fraudes	171 a 179	Obtenção de vantagem mediante fraude
Receptação	180 e 180-A	Lidar com o produto do crime
Disposições gerais	181 a 183-A	Isenções, representação e exceções

2. Furto (arts. 155 e 156)

> **CP, art. 155, caput (preceito primário)**
> Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

O furto é **crime comum** (qualquer pessoa pode praticá-lo), **material** e de **ação livre**. Consuma-se, segundo a orientação dominante nos tribunais superiores, quando o agente obtém a posse do bem, ainda que breve, mesmo que depois seja perseguido e preso. Não há violência nem grave ameaça: se houver, o crime muda para roubo. O elemento subjetivo é o dolo, acrescido da finalidade de ter a coisa para si ou para outrem. O furto de uso, em que se pretende só usar a coisa e devolvê-la, tende a ser tratado como fato atípico quando há intenção de restituição e a devolução ocorre logo, mas o tema é discutido e deve ser lido com cautela.

A lei equipara à coisa móvel a **energia elétrica** e qualquer outra energia de valor econômico (art. 155, § 3º). Por isso a ligação clandestina de energia, o popular “gato”, costuma ser enquadrada como furto (ou, conforme o modo, como furto mediante fraude).

Furto noturno, privilegiado e qualificado

O § 1º prevê um aumento de pena quando o furto é praticado durante o **repouso noturno**, isto é, o período em que as pessoas se recolhem para dormir, variável conforme os costumes locais. A fração do aumento e as penas do caput e dos parágrafos foram alteradas pela Lei nº 15.397/2026; consulte o texto vigente do Código Penal para os números exatos.

O **furto privilegiado** (§ 2º) exige dois requisitos cumulativos: criminoso **primário** e coisa furtada de **pequeno valor**. Presentes, o juiz pode substituir a reclusão por detenção, diminuir a pena de um a dois terços ou aplicar somente multa. Não confunda com o princípio da insignificância, que é construção jurisprudencial e pode levar à atipicidade da conduta.

O **furto qualificado** (§ 4º) tem pena mais grave e ocorre, entre outras hipóteses, quando o crime é cometido: com **destruição ou rompimento de obstáculo**; com **abuso de confiança**, ou mediante **fraude**, **escalada** ou **destreza**; com emprego de **chave falsa**; mediante **concurso de duas ou mais pessoas**. O texto vigente traz ainda outras qualificadoras e figuras especiais, como as ligadas a veículo levado para outro Estado ou ao exterior e a aparelhos eletrônicos, que devem ser conferidas na lei atualizada.

Qualificadoras clássicas do furto: o que significam

Modo	Ideia central
Destruição ou rompimento de obstáculo	O agente quebra cadeado, vidro ou porta para chegar à coisa
Abuso de confiança	Aproveita a relação de fidúcia (empregado, vizinho de casa)
Fraude	Engana a vigilância da vítima para tirar a coisa
Escalada	Entra por via anormal, como muro ou telhado
Destreza	Habilidade incomum para retirar o bem sem que a vítima perceba
Chave falsa	Qualquer instrumento que abra a fechadura, como gazua
Concurso de pessoas	Duas ou mais pessoas atuando em conjunto

Fraude no furto não é estelionato

No furto mediante fraude, o engano serve para **diminuir a vigilância** da vítima, e quem entrega a coisa não o faz por vontade própria: o agente a subtrai. No estelionato, a vítima, enganada, **entrega voluntariamente** o bem. Esse é o critério que as bancas mais cobram.

O **furto de coisa comum** (art. 156) é praticado por condômino, coerdeiro ou sócio contra quem legitimamente detém a coisa comum. A ação penal depende de **representação** e a subtração de coisa comum fungível, de valor que não exceda a quota do agente, não é punível.

3. Roubo (art. 157)

CP, art. 157, caput (preceito primário)

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

O roubo é um **crime complexo**: junta o furto a um crime contra a pessoa (ameaça ou lesão). Protege o patrimônio e a integridade física e a liberdade individual. Há três meios de execução: **grave ameaça** (violência moral), **violência a pessoa** (violência física) e **qualquer outro meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência** (o chamado “boa noite, Cinderela”, por exemplo).

Roubo próprio e roubo impróprio

No **roubo próprio** (caput), a violência ou a ameaça vem **antes ou durante** a subtração e serve para realizá-la. No **roubo impróprio** (§ 1º), o agente já subtraiu a coisa e, **logo depois**, emprega violência ou ameaça para **assegurar a impunidade** do crime ou a **detenção da coisa**. A pena é a mesma, mas o momento da violência muda.

Situação de rua

João pega uma bolsa que estava sobre um banco, sem que ninguém perceba (furto). Ao ser abordado por um guarda a poucos metros, empurra o agente para fugir e leva a bolsa. A violência veio depois da subtração, para garantir a detenção da coisa: roubo impróprio, previsto no art. 157, § 1º.

Causas de aumento e roubo qualificado pelo resultado

O § 2º do art. 157 aumenta a pena em **1/3 até a metade**, entre outras hipóteses, quando há **concurso de duas ou mais pessoas**, quando a vítima está em **serviço de transporte de valores** e o agente conhece essa circunstância, quando a subtração é de **veículo automotor transportado para outro Estado ou para o exterior**, quando o agente **mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade**, e quando a violência ou ameaça é exercida com **arma branca**. O § 2º-A prevê aumento de **2/3** se houver emprego de **arma de fogo** ou destruição de obstáculo com explosivo, e o § 2º-B manda aplicar a pena **em dobro** se a arma de fogo for de uso restrito ou proibido. O texto também foi ampliado em 2025 e 2026 com novas hipóteses, como a subtração de aparelhos eletrônicos; confirme a lista vigente.

O § 3º trata do **roubo qualificado pelo resultado**: se da violência resulta **lesão corporal grave**, a pena é maior; se resulta **morte**, temos o **latrocínio**, crime hediondo (Lei nº 8.072/1990, art. 1º). As penas desses dispositivos também foram alteradas em 2026, então não decore números sem conferir a redação atual.

> **Bizu**
> Na prova, o que separa furto de roubo é sempre o meio. Procure no enunciado as palavras “ameaçou”, “empurrou”, “com uma arma”. Se aparecerem, descarte furto. Se a questão falar em morte da vítima durante a subtração, pense em latrocínio.

> **Arma de brinquedo e arma branca**
> A arma de brinquedo pode configurar grave ameaça (a intimidação existe), mas não gera o aumento do emprego de arma de fogo, que exige arma real. A arma branca (faca, canivete) tem causa de aumento própria no § 2º. Não misture as duas.

4. Extorsão e extorsão mediante sequestro (arts. 158 a 160)

> **CP, art. 158, caput**
> Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:
> Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Na **extorsão**, o agente não toma a coisa: ele **obriga a vítima a fazer, tolerar ou deixar de fazer algo** (por exemplo, transferir dinheiro ou assinar um documento). A cooperação da vítima, ainda que forçada, é o que a distingue do roubo, em que o próprio agente subtrai. A extorsão é **crime formal**: consuma-se com o constrangimento, ainda que a vantagem não seja obtida.

Roubo x extorsão

Critério	Roubo	Extorsão
Quem entrega o bem	O agente subtrai	A vítima entrega ou faz algo
Comportamento da vítima	Dispensável	Indispensável
Natureza	Material	Formal
Vantagem	Coisa móvel	Econômica e indevida

O art. 158 tem aumento de um terço até metade se o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou com emprego de arma (§ 1º) e a figura do “sequestro-relâmpago” no § 3º: se o crime é cometido **mediante restrição da liberdade da vítima**, e essa condição é necessária para obter a vantagem econômica, a pena é de seis a doze anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas do art. 159, §§ 2º e 3º. O § 4º, incluído em 2026, trata de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar e milícia privada, e deve ser lido no texto vigente.

> **CP, art. 159, caput**
> Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate:
> Pena - reclusão, de oito a quinze anos.

Na **extorsão mediante sequestro**, a liberdade da vítima é o que se troca pela vantagem, e a vantagem pode ser de qualquer natureza, não só econômica. O crime é formal e **permanente**: a consumação se prolonga enquanto durar a privação de liberdade. As formas qualificadas aumentam a pena quando o sequestro dura mais de 24 horas, a vítima é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou há bando ou quadrilha (§ 1º), quando há lesão grave (§ 2º) ou morte (§ 3º). O § 4º prevê a **delação premiada**: o concorrente que denuncia o crime à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, tem a pena reduzida de um a dois terços. A extorsão mediante sequestro, em todas as formas, é crime **hediondo**.

A **extorsão indireta** (art. 160) pune quem exige ou recebe, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que possa dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou terceiro. Exemplo clássico: o agiota que retém cheque ou nota promissória e usa a ameaça de denúncia.

5. Usurpação e dano (arts. 161 a 167)

A **usurpação** (arts. 161 e 162) protege principalmente os imóveis: alterar limites (suprimir ou deslocar tapume, marco ou outro sinal de linha divisória para apropriar-se de imóvel alheio), usurpar águas e praticar esbulho possessório com violência, ameaça ou concurso de mais de duas pessoas. O art. 162 pune a supressão ou alteração de marca em gado ou rebanho alheio.

> **CP, art. 163, caput**
> Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:
> Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

O **dano** exige **dolo** de destruir, inutilizar ou deteriorar: não existe dano culposo no Código Penal. **Destruir** é eliminar a coisa; **inutilizar** é torná-la imprestável para sua finalidade, ainda que sem destruí-la; **deteriorar** é estragá-la em parte. A coisa tem que ser alheia: quem danifica coisa própria pode responder por outro crime, mas não por dano.

O **dano qualificado** (parágrafo único) ocorre quando o crime é cometido: com violência à pessoa ou grave ameaça; com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave; contra o patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, Município ou entidades da administração indireta e concessionárias de serviços públicos; por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Aí a pena é de detenção de seis meses a três anos, além da multa. O dano a bem público é caso frequente de atendimento da Guarda Municipal, por exemplo na pichação de prédio público.

Outras figuras: **introdução ou abandono de animais em propriedade alheia** (art. 164), **dano em coisa tombada** (art. 165) e **alteração de local especialmente protegido** (art. 166).

> **Bizu da ação penal**
> O art. 167 determina que o dano simples (art. 163, caput), o dano por motivo egoístico ou com prejuízo considerável (art. 163, parágrafo único, IV) e a introdução de animais (art. 164) só se processam mediante **queixa**, isto é, por ação penal privada. Já o dano contra o patrimônio público é de ação penal pública.

6. Apropriação indébita e estelionato (arts. 168 a 179)

> **CP, art. 168, caput**
> Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:
> Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Na **apropriação indébita**, o agente já está **legitimamente** com a coisa (posse ou detenção, de boa-fé) e, depois, passa a agir como se dono fosse (**inversão do ânimo da posse**). É o que distingue do furto, em que a coisa não estava em poder lícito do agente. A pena aumenta de um terço quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, ou em razão de ofício, emprego ou profissão (§ 1º).

O art. 169 pune a apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza, o achado de tesouro em prédio alheio e a apropriação de coisa achada. Quem acha **coisa perdida** e a retém sem entregá-la ao dono ou à autoridade no prazo de **quinze dias** comete o crime do parágrafo único, II. O art. 170 permite aplicar o privilégio do art. 155, § 2º, à apropriação indébita (e o art. 171, § 1º, e o art. 175, § 2º, fazem remissões semelhantes).

> **CP, art. 171, caput (preceito primário)**
> Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

O **estelionato** tem uma sequência típica: o agente emprega **fraude**, a vítima cai em **erro**, entrega voluntariamente o bem ou vantagem e há **prejuízo** alheio. Entre as modalidades do § 2º estão a venda de coisa alheia como própria, a fraude na entrega de coisa, a fraude para recebimento de seguro e a emissão de cheque sem fundos. A **fraude eletrônica** (§ 2º-A) tem pena maior e pune quem usa informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por redes sociais, telefone, e-mail fraudulento ou site falso. O § 5º do art. 171 aparece como revogado no texto compilado (Lei nº 15.397/2026): confira o texto vigente. O estelionato contra idoso ou vulnerável tem aumento de um terço ao dobro (§ 4º).

Furto, apropriação indébita e estelionato

Crime	Como o agente chega à coisa	Papel da vítima
Furto	Subtrai, sem posse lícita	Não entrega; é privada do bem
Apropriação indébita	Tinha posse ou detenção lícita	Entregou a coisa de boa-fé
Estelionato	Obtém por meio de fraude	Entrega voluntariamente, enganada

Há outras fraudes previstas neste capítulo, como a **duplicata simulada** (art. 172), o **abuso de incapazes** (art. 173), a **fraude no comércio** (art. 175) e a **fraude à execução** (art. 179, de ação penal privada). O art. 176 pune quem toma refeição em restaurante, aloja-se em hotel ou usa meio de transporte sem dispor de recursos para pagar, e depende de representação: o juiz pode deixar de aplicar a pena conforme as circunstâncias.

7. Receptação e disposições gerais (arts. 180 a 183-A)

A **receptação** é o crime de quem lida com o produto de outro crime. O art. 180, caput, descreve a **receptação própria**: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que **sabe ser produto de crime** (dolo direto). A **receptação imprópria** é a de quem influi para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte a coisa. O § 1º traz a **receptação qualificada**, praticada no exercício de atividade comercial ou industrial, com a expressão “coisa que deve saber” ser produto de crime, o que, segundo a doutrina majoritária, admite o dolo eventual; a lei equipara a atividade comercial ao comércio irregular ou clandestino, inclusive em residência (§ 2º).

O § 3º trata da **receptação culposa**: adquirir ou receber coisa que, pela natureza, pela desproporção entre valor e preço ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pela redação do § 4º,

a receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa: ela é crime **autônomo**, mas **acessório** no sentido de que depende de um crime anterior. O art. 180-A pune a receptação de animal, também com a redação recente.

Compra suspeita
Um morador compra um celular novo, na caixa, por um quinto do preço de mercado, de um desconhecido na rua. Se o contexto indicava obtenção ilícita, pode responder por receptação culposa (art. 180, § 3º). Se sabia que era roubado, responde por receptação dolosa do caput.

CP, art. 181
É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo:
I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal;
II - de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural.

É a **escusa absolutória**, ou imunidade penal absoluta: o fato continua sendo crime, mas não se aplica pena. O art. 182 cuida da **imunidade relativa**: nos casos de prejuízo ao cônjuge desquitado ou judicialmente separado, ao irmão ou ao tio ou sobrinho com quem o agente coabita, o crime só se processa mediante **representação**.

CP, art. 183
Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores:
I - se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa;
II - ao estranho que participa do crime.
III - se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Imunidade não vale sempre
Filho que furta o pai de 70 anos não se beneficia do art. 181, porque o art. 183, III, afasta as imunidades quando a vítima tem 60 anos ou mais. O mesmo ocorre se houver violência ou grave ameaça, ou se participar do crime um estranho à família (este responde normalmente).

O art. 183-A, incluído por lei recente, aumenta as penas dos crimes do Título quando cometidos contra instituições financeiras e prestadores de serviço de segurança privada, de um terço até o dobro. Consulte o texto atualizado.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Pedro, vendo uma mulher distraída no ponto de ônibus, retira o celular do bolso da bolsa dela sem que ela perceba e foge. Qual crime?

Resolução. 1) Houve violência ou ameaça? Não. 2) Houve subtração de coisa alheia móvel? Sim. 3) A vítima entregou o bem voluntariamente, por engano? Não, nada percebeu. Logo, afastamos roubo e estelionato. 4) A destreza (habilidade para retirar o objeto sem ser notado) é qualificadora do furto, conforme o § 4º do art. 155.

Resposta: Furto qualificado pela destreza (CP, art. 155, § 4º). Consulte o texto vigente para a pena.

Exemplo 2

Márcia entra em uma loja, esconde uma blusa na bolsa e sai. O vigilante a alcança na calçada e, para reter a blusa, ela o empurra e consegue fugir. Qual crime?

Resolução. 1) A subtração já ocorreu sem violência (furto). 2) Logo depois, ela empregou violência contra pessoa para assegurar a detenção da coisa. 3) Isso é exatamente o que descreve o art. 157, § 1º.

Resposta: Roubo impróprio (CP, art. 157, § 1º).

Exemplo 3

Um homem aborda uma pessoa com uma faca e a obriga a transferir dinheiro de sua conta para outra conta, por aplicativo. Qual crime?

Resolução. 1) Há violência ou grave ameaça (faca). 2) O agente não subtraiu coisa; obrigou a vítima a fazer algo (a transferência). 3) Há intuito de vantagem econômica indevida. Isso é constrangimento com fim econômico, e a colaboração da vítima é indispensável. Se, além disso, a vítima fosse mantida sob o poder do agente, com a liberdade restrita, como condição necessária para obter a transferência, aplicar-se-ia ainda o § 3º.

Resposta: Extorsão (CP, art. 158), com a forma do § 3º se houve restrição de liberdade necessária à obtenção da vantagem.

Exemplo 4

Carlos deixa o carro em uma oficina para conserto. O dono da oficina o vende a um terceiro como se fosse dele. Qual crime? E se o dono tivesse enganado Carlos para convencê-lo a lhe entregar o carro, com a intenção prévia de vendê-lo?

Resolução. 1) No primeiro caso, o oficineiro tinha a posse lícita e inverteu o ânimo, agindo como dono: apropriação indébita (art. 168), com aumento de um terço se recebeu a coisa em razão de ofício ou profissão (§ 1º, III). 2) No segundo caso, a fraude veio antes e foi o meio de obter a entrega: a vítima entregou enganada, o que caracteriza estelionato (art. 171).

Resposta: Primeira hipótese: apropriação indébita (art. 168). Segunda hipótese: estelionato (art. 171).

Erros frequentes e pegadinhas

Confundir furto mediante fraude com estelionato. No furto a fraude reduz a vigilância e o agente retira o bem; no estelionato a vítima entrega, enganada. Pergunte sempre: quem tirou a coisa das mãos de quem?

Achar que todo roubo exige arma. Basta grave ameaça ou violência, ou outro meio que reduza a possibilidade de resistência. A arma é causa de aumento, não elementar.

Esquecer que o roubo impróprio tem a violência depois da subtração. Se a violência veio antes, é roubo próprio.

Chamar de extorsão o assalto em que o agente toma o bem. Na extorsão a vítima coopera, ainda que sob coação; no roubo o agente subtrai.

Decorar penas e causas de aumento sem conferir a lei vigente. Os arts. 155, 157, 171 e 180 foram alterados em 2025 e 2026; a banca cobra o texto atual.

Pensar que o dano admite forma culposa. O art. 163 exige dolo; quebrar algo sem querer não é crime de dano.

Aplicar o art. 181 sempre que a vítima for parente. As imunidades caem se houver violência ou grave ameaça, se participar estranho ao crime ou se a vítima tiver 60 anos ou mais (art. 183).

Dizer que a receptação exige condenação do autor do crime anterior. Pelo art. 180, § 4º, ela é punível mesmo que o autor do crime de origem seja desconhecido ou isento de pena.

Mapa mental

Crimes contra o patrimônio

Furto (155 e 156)
- Subtração sem violência
- Noturno e privilegiado
- Qualificadoras do § 4º
- Coisa comum

Extorsão (158 a 160)
- Vítima coopera
- Sequestro-relâmpago
- Mediante sequestro
- Extorsão indireta

Apropriação e fraude
- Posse lícita anterior
- Estelionato
- Fraude eletrônica
- Coisa achada

Arts. 181 a 183
- Escusa absolutória
- Representação
- Exceções do 183

Roubo (157)
- Grave ameaça ou violência
- Próprio e impróprio
- Aumentos do § 2º
- Latrocínio

Dano (163 a 167)
- Só dolo
- Qualificado
- Queixa no art. 167

Receptação (180)
- Própria e imprópria
- Qualificada
- Culposa
- Autônoma

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um batedor de carteiras, valendo-se de grande habilidade manual, retira discretamente a carteira do bolso de um passageiro sem que ele perceba. A destreza empregada pelo agente caracteriza

(A) roubo simples, pois o agente emprega meio fraudulento para reduzir a atenção da vítima.
(B) furto simples, pois a habilidade do agente não altera a classificação do crime.
(C) estelionato, pois o agente enganou a vítima com artifício para obter a carteira.
(D) furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal.
(E) roubo impróprio, pois a destreza equivale ao emprego de violência contra a pessoa.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O dono de um bar passa a exigir de um comerciante vizinho o pagamento mensal de certa quantia em dinheiro, sob a ameaça de depredar o estabelecimento deste, caso não receba o valor. Sob esse constrangimento, o comerciante paga. A conduta configura

(A) estelionato, pois o agente obteve vantagem em prejuízo alheio por meio de fraude.
(B) apropriação indébita, pois o agente reteve valores que estavam em sua posse.
(C) exercício arbitrário das próprias razões, pois o agente buscou satisfazer pretensão sua.
(D) dano qualificado, pois o agente anunciou a destruição do patrimônio do comerciante.
(E) extorsão, prevista no art. 158 do Código Penal.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Sobre a extorsão mediante sequestro, é correto afirmar que

(A) só se consuma com o pagamento do resgate.
(B) é qualificada se o sequestro durar mais de 24 horas ou se a vítima for menor de 18 ou maior de 60 anos.
(C) não é crime hediondo.
(D) exige que a vantagem pretendida seja exclusivamente em dinheiro.
(E) é julgada pelo Tribunal do Júri.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um cliente consome uma refeição em um restaurante sabendo que não tem dinheiro para pagá-la. Segundo o art. 176 do Código Penal (outras fraudes), a ação penal nesse caso

(A) é pública incondicionada, sem possibilidade de dispensa da pena pelo juiz.
(B) é privada, iniciada por queixa-crime do proprietário do restaurante.
(C) somente se procede mediante representação, podendo o juiz deixar de aplicar a pena.
(D) é pública incondicionada, mas admite o perdão judicial somente se houver ressarcimento.
(E) não existe, pois o fato é meramente civil e não gera consequência penal.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Ana percebe que o banco depositou em sua conta, por engano, valor que não lhe é devido e decide gastar o dinheiro, sabendo que ele não lhe pertence. Essa conduta tipifica

(A) furto, pois Ana subtraiu coisa alheia móvel do banco para si.
(B) apropriação de coisa havida por erro, prevista no art. 169 do Código Penal.
(C) estelionato, pois Ana induziu o banco em erro para obter vantagem ilícita.
(D) apropriação indébita do art. 168, pois a posse decorreu de relação de confiança com o banco.
(E) fato atípico, pois o erro foi do banco e não da titular da conta.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Durante um assalto na rua, o agente, mediante violência, subtrai o celular da vítima e, para assegurar a subtração, dispara contra ela, causando-lhe a morte. O crime praticado é

(A) homicídio qualificado em concurso material com furto simples.
(B) roubo simples, com aumento de pena.
(C) extorsão com resultado morte.
(D) homicídio culposo e furto.
(E) roubo com resultado morte (latrocínio), previsto no art. 157, §3º, do Código Penal.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Após subtrair um celular de uma bolsa sem que a vítima percebesse, o agente é abordado por ela logo em seguida e a empurra violentamente para conseguir fugir com o aparelho. Nesse caso, configura-se

(A) roubo impróprio.
(B) furto consumado e lesão corporal, apenas.
(C) extorsão.
(D) roubo próprio.
(E) furto qualificado pela destreza.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um crime de extorsão mediante sequestro cometido em concurso de agentes, um dos sequestradores denuncia o grupo à autoridade e facilita a libertação da vítima. Segundo o art. 159, § 4º, do Código Penal, esse concorrente

(A) ficará isento de pena, por arrependimento posterior à consumação do crime.
(B) terá a pena reduzida de um sexto a um terço, desde que a vítima não sofra lesões.
(C) terá a pena reduzida de um a dois terços.
(D) terá a pena aumentada de um terço, por violar o dever de lealdade perante os coautores.
(E) terá a pena reduzida pela metade, apenas se o sequestro durar menos de vinte e quatro horas.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Criminosos abordam uma vítima, anunciam o assalto e a mantêm no carro por cerca de 40 minutos, obrigando-a a fazer saques em caixas eletrônicos com seu cartão e sua senha, e depois a libertam. Segundo o Código Penal, o crime é

(A) extorsão mediante sequestro (art. 159), pois houve privação de liberdade.
(B) furto qualificado mediante fraude.
(C) extorsão com restrição da liberdade da vítima, condição necessária para obtenção da vantagem (art. 158, §3º).
(D) constrangimento ilegal, sem finalidade econômica.
(E) apropriação indébita, pois o cartão era da vítima.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um fazendeiro deixa seu gado pastar em terreno do vizinho, sem o consentimento deste, e os animais destroem parte da plantação. A conduta configura, em tese, o crime de

(A) apropriação indébita, pois o gado ficou na posse de terceiro sem devolução.
(B) introdução de animais em propriedade alheia (art. 164 do Código Penal).
(C) esbulho possessório, que exige violência contra a pessoa ou o patrimônio.
(D) furto de coisa comum, previsto no art. 156 do Código Penal, pois o pasto é comum.
(E) estelionato, pois houve prejuízo mediante artifício.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: D

O art. 155, § 4º, II, qualifica o furto cometido com abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza. Destreza é a habilidade especial para subtrair o bem sem que a vítima perceba, típica do “batedor de carteiras”. Não há violência nem grave ameaça, o que afasta o roubo.

Questão 2 — Gabarito: E

A extorsão (art. 158) consiste em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. A exigência de pagamento sob ameaça de dano se amolda ao tipo; o estelionato exige fraude, e não constrangimento.

Questão 3 — Gabarito: B

A duração superior a 24 horas e a idade da vítima (menor de 18 ou maior de 60) são qualificadoras. O crime se consuma com o sequestro com a finalidade de obter vantagem, sem necessidade de pagamento (A); é hediondo (C); a lei fala em 'qualquer vantagem' (D); e, por ser crime contra o patrimônio, não vai ao Júri (E).

Questão 4 — Gabarito: C

O art. 176 pune quem toma refeição em restaurante, aloja-se em hotel ou utiliza meio de transporte sem dispor de recursos para pagar. O parágrafo único determina que somente se procede mediante representação e permite ao juiz deixar de aplicar a pena, conforme as circunstâncias.

Questão 5 — Gabarito: B

O art. 169 pune quem se apropria de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Ana não subtraiu, não enganou o banco e não recebeu o valor por confiança; o dinheiro chegou ao seu poder por erro de terceiro, o que a faz responder pelo art. 169.

Questão 6 — Gabarito: E

Se da violência empregada no roubo resulta morte, há roubo qualificado pelo resultado (latrocínio), previsto no art. 157, §3º, II, e considerado crime hediondo.

Questão 7 — Gabarito: A

Quando a violência ou grave ameaça é empregada logo depois de subtraída a coisa, para assegurar a impunidade ou a detenção do bem, há roubo impróprio. No roubo próprio a violência é meio para a subtração (D). Não há extorsão porque não se exigiu colaboração da vítima (C).

Questão 8 — Gabarito: C

O art. 159, § 4º, prevê a delação premiada específica da extorsão mediante sequestro: se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, tem a pena reduzida de um a dois terços. Não há isenção de pena nem as condições criadas nas demais alternativas.

Questão 9 — Gabarito: C

No chamado sequestro relâmpago, a restrição da liberdade é meio necessário para a obtenção da vantagem econômica, caracterizando a extorsão do art. 158, §3º. Na extorsão mediante sequestro (art. 159), a liberdade é a condição para o resgate.

Questão 10 — Gabarito: B

O art. 164 pune quem introduz ou deixa animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Não há furto nem apropriação indébita, pois nada foi subtraído nem retido, e não houve fraude que caracterizasse estelionato.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Furto é subtração de coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça; com esses meios, é roubo.
- Roubo próprio: violência ou ameaça antes ou durante a subtração. Roubo impróprio: violência depois, para garantir a impunidade ou a detenção da coisa.
- Latrocínio é o roubo de que resulta morte e é crime hediondo, assim como a extorsão mediante sequestro.
- As penas e várias causas de aumento dos arts. 155 e 157 foram alteradas em 2025 e 2026: consulte sempre o texto vigente.
- Extorsão depende da colaboração da vítima e é crime formal; o sequestro-relâmpago está no art. 158, § 3º.
- Extorsão mediante sequestro é crime permanente, hediondo e admite delação premiada do concorrente (art. 159, § 4º).
- Dano exige dolo; as hipóteses do art. 167 dependem de queixa.
- Apropriação indébita pressupõe posse ou detenção lícita anterior e inversão do ânimo da posse.
- Estelionato exige fraude, erro da vítima, entrega voluntária e prejuízo.
- Receptação: própria (sabe ser produto de crime), imprópria (influi para terceiro), qualificada (atividade comercial) e culposa (art. 180, § 3º).
- Art. 181 isenta de pena em prejuízo de cônjuge ou ascendente e descendente; art. 182 exige representação; art. 183 afasta as imunidades em casos de violência, estranho ou vítima com 60 anos ou mais.

Fontes e referências

- Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), texto compilado, arts. 155 a 183-A — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
- Lei nº 8.072/1990 (Crimes Hediondos), art. 1º — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.